



**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**  
**ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ**

**និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា**

លេខ...០០៣.....ន.ជ.ក./បណ្ត

**សេចក្តីណែនាំ**

**ស្តីពី**

**ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង**



អនុលោមតាមព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១២១/០០៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ, ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨១៤/០២១ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពី ការធានារ៉ាប់រង, អនុក្រឹត្យលេខ ២៧៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង, អនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ, ប្រកាសលេខ ០៥៩ អ.ស.ហ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មអន្តរការីធានារ៉ាប់រង, ប្រកាសលេខ ០៥០ អ.ស.ហ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា គ.ស.២០២២ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការ ចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងជារូបវន្តបុគ្គលតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្ម ព្រមទាំងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ នឹងការធានារ៉ាប់រង ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ និងលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនធានារ៉ាប់រង និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា (ន.ជ.ក.) សូមចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី “ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈភ្នាក់ងារ ធានារ៉ាប់រង” ក្នុងគោលបំណងបង្កើនគុណភាពវិជ្ជាជីវៈភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង ដោយកំណត់នូវគោលការណ៍ ប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈ យន្តការក្នុងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងការអនុវត្តវិធានការវិន័យចំពោះភ្នាក់ងារធានា- រ៉ាប់រងដែលបំពានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងនេះ ដូចខាងក្រោម៖

**១. គោលការណ៍ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ**

ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវការផ្តល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងប្រកបដោយសុចរិតភាព និងគុណភាពនៃ ផលប្រយោជន៍រវាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងអតិថិជន។ ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ ប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈ ដូចខាងក្រោម៖



- សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ
- សុចរិតភាពនិងភាពស្មោះត្រង់
- ការទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
- ការប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈ
- ការសម្ងាត់វិជ្ជាជីវៈ
- ទំនាស់ផលប្រយោជន៍
- ការបន្តបម្រើអតិថិជនបន្ទាប់ពីការចេញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

ដើម្បីសម្រួលដល់ការអនុវត្តរបស់ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គោលការណ៍ប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈនីមួយៗ ត្រូវបានចែងលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

**ក. សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ**

ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង ត្រូវមានចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងទៅកាន់អតិថិជនជំនួសមុខឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ដោយត្រូវ៖

- ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈធានារ៉ាប់រងតាមការតម្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងតាមការកំណត់នៃច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន រួមទាំងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអារុជមហាប្រល័យ
- មានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីផលិតផលធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ ដែលត្រូវណែនាំឬលក់ជូនអតិថិជន។

**ខ. សុចរិតភាពនិងភាពស្មោះត្រង់**

ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង ត្រូវមានសុចរិតភាពនិងភាពស្មោះត្រង់ ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងជូនអតិថិជន ជំនួសមុខឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ដោយត្រូវប្រកាន់យកនូវអាកប្បកិរិយាដូចខាងក្រោម៖

- មិនត្រូវបង្ខិតបង្ខំអតិថិជនក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាឱ្យអតិថិជនចុះកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង
- មិនត្រូវក្លែងបន្លំហត្ថលេខាណាមួយរបស់អតិថិជន ឬភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងដទៃទៀត ឬតតិយជនក្នុងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង ឬកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង
- ត្រូវលក់ ឬពន្យល់និងណែនាំផលិតផលធានារ៉ាប់រង ដែលភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងមានលិខិតឱ្យសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន
- មិនត្រូវនិយាយវាយប្រហារ ឬបន្ទុះបង្ហាប់កេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងណាមួយឡើយ



- ត្រូវប្រើប្រាស់ទម្រង់បែបបទ ឯកសារ ឬសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្នែកលក់ ដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ផ្តល់ជូន ឬដែលបានអនុញ្ញាតដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
- មិនត្រូវធ្វើការប្រៀបធៀបមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនពេញលក្ខណៈដែលនាំឱ្យមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងណាមួយ ឬផលិតផលធានារ៉ាប់រងណាមួយ
- មិនត្រូវប្រមូលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងលើស ឬតិចជាងចំនួនដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យា ធានារ៉ាប់រង
- មិនត្រូវបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ឬចូលរួមបង់ចំណែកណាមួយក្នុងនាមឱ្យអតិថិជន ឬចាត់តាំង បុគ្គលផ្សេងទៅប្រមូលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដែលខុសពីគោលការណ៍កំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន
- ត្រូវប្រគល់ជូនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលប្រមូលបានពីអតិថិជនទៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឱ្យបាន គ្រប់ចំនួន និងទាន់ពេលវេលាដែលបានកំណត់
- មិនត្រូវយកបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលប្រមូលបានមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជា ដាច់ខាត
- ត្រូវយល់ដឹង និងចែកឱ្យដាច់ចំពោះថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន ថវិការបស់អតិថិជន ឬរបស់អ្នកទទួលផល និងថវិការបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
- មិនត្រូវប្រព្រឹត្តិ ឬសមគំនិតគ្នាប្រព្រឹត្តិអំពើស៊ីសំណូក ឬសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអារុជមហាប្រល័យ។

**គ. ការទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ**

ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ក្នុងការផ្តល់រាល់ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រង ក្នុងគោលបំណងឱ្យអតិថិជនទទួលបានការយល់ដឹងពីផលិតផល និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗឱ្យបានច្បាស់មុនសម្រេចចិត្តចុះកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ដោយត្រូវប្រកាន់យកនូវ អាកប្បកិរិយាដូចខាងក្រោម៖

- ត្រូវជម្រាបអតិថិជនថាជាតំណាងផ្នែកលក់ ឬលក់ផលិតផលធានារ៉ាប់រងរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងណាមួយ
- ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានដែលពេញលេញ ច្បាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវជូនដល់អតិថិជន អំពីផលិតផល ធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ និងមិនធ្វើឱ្យអតិថិជនមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីលក្ខណៈនៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ។ ក្នុងករណីភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ ឬលម្អិតភាពគ្រប់គ្រាន់



ក្នុងការផ្តល់ប្រឹក្សាជូនអតិថិជន ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងត្រូវរកជំនួយពីអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ដើម្បីធានាថាបានផ្តល់ការប្រឹក្សាជូនអតិថិជនបានត្រឹមត្រូវ

- ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង រួមទាំងការចំណាយផ្សេងៗ ប្រសិនបើមាន
- ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
- មិនត្រូវបញ្ចុះថ្លៃ ឬផ្តល់អំណោយ រង្វាន់ ឬវត្ថុឥតគិតថ្លៃ ទៅអតិថិជនណាមួយដែលផ្ទុយពីការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ដើម្បីឱ្យអតិថិជននោះព្រមទិញផលិតផលធានារ៉ាប់រង
- មិនត្រូវលក់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទៅឱ្យភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀត ឬតតិយជនណាមួយទោះបីសាមីខ្លួនបានដឹងឬមិនដឹងក្តី ដើម្បីកេងចំណេញពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដោយមិនពិចារណាលើតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង។

**ឃ. ការប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈ**

ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងជូនអតិថិជនជំនួសក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ដោយត្រូវប្រកាន់យកនូវអាកប្បកិរិយា ដូចខាងក្រោម៖

- ត្រូវមានតិរិយាបទសមរម្យ សុជីវធម៌ ថ្លៃថ្នូរ ទន់ភ្លន់ អត់ធ្មត់ និងហ្មត់ចត់ក្នុងពេលបំពេញការងារ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជន
- មិនត្រូវបង្កវិវាទជាមួយភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងដូចគ្នា
- ត្រូវពន្យល់អតិថិជនអំពីការទទួលខុសត្រូវលើការផ្តល់ព័ត៌មាន និងគុណវិបត្តិនៃការលាក់បាំង និងក្លែងបន្លំព័ត៌មានដែលអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការស្នើសុំធានារ៉ាប់រង និងការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រង
- ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់នូវរាល់ព័ត៌មានដែលអតិថិជនបានធ្វើប្រតិវេទន៍ ដើម្បីធានាបានថាព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបាន ពិតប្រាកដ និងត្រឹមត្រូវ
- មិនត្រូវធ្វើប្រតិវេទន៍ ឬកែប្រែព័ត៌មានរបស់អតិថិជនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះឡើយ
- ត្រូវជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង នូវរាល់ការស្នើសុំកែប្រែព័ត៌មានក្នុងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ឬការជូនដំណឹងផ្សេងៗពីសំណាក់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
- មិនត្រូវធ្វើប្រតិវេទន៍ខុស បិទបាំង ឬក្លែងបន្លំព័ត៌មានណាមួយរបស់អតិថិជនទៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងគោលបំណងឱ្យអតិថិជនទទួលបានការធានានោះឡើយ



- រាល់ព័ត៌មានរបស់អតិថិជនទាំងអស់ ត្រូវទទួលយកតែព័ត៌មានដែលផ្តល់ឱ្យដោយផ្ទាល់ ឬ ដោយមានការឯកភាពពីអតិថិជន
- ត្រូវរាយការណ៍ជូនក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង នូវរាល់ការលាតត្រដាងព័ត៌មានរបស់អតិថិជន និង ការពិតផ្សេងៗ ដែលភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងបានដឹងដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលយករបស់ ក្រុមហ៊ុន ឬការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យ និងដំណើរការបន្តបន្ទាប់នៃការទាមទារសំណងធានា- រ៉ាប់រង
- នៅពេលមានការស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែខ្លឹមសារនៅក្នុងទម្រង់បែបបទស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង ឬបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងត្រូវប្រាកដថាការស្នើសុំនោះជាការស្នើសុំពិតប្រាកដរបស់អតិថិជន
- មិនត្រូវសុំ ឬទទួលបានប្រយោជន៍ជាគ្រឿងលើកទឹកចិត្ត ឬរង្វាន់ដើម្បីជួយអ្នកត្រូវបានធានា- រ៉ាប់រងក្នុងការបិទបាំងព័ត៌មានសំខាន់ណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការស្នើសុំធានារ៉ាប់រង ឬការ ទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រង
- ត្រូវបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំធានារ៉ាប់រងដែលបំពេញរួចមកក្រុមហ៊ុន ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា និងផ្តល់ ដំណឹងមកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជាបន្ទាន់ ប្រសិនបើភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងបានដឹងអំពីព័ត៌មាន ដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ការវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង
- ត្រូវប្រាប់អតិថិជនអំពីវិធីបងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដែលត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអតិថិជនបាន ព្រមព្រៀងលើការស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង
- ត្រូវប្រគល់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបានចេញរួច ជូនម្ចាស់បណ្ណសន្យា- រ៉ាប់រង ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងតាមពេលវេលាកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
- មិនត្រូវអូសទាញជាប្រព័ន្ធនូវភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងឱ្យលាយបំប្លែងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងណាមួយ ឡើយ
- ត្រូវគោរពច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ ឬបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្រុមសីលធម៌ និងគោលការណ៍នានារបស់ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។

**ខ. ការសម្ងាត់វិជ្ជាជីវៈ**

ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង ត្រូវរក្សាការសម្ងាត់វិជ្ជាជីវៈនូវរាល់ព័ត៌មានរបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬអ្នកទទួលបាននិងព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដោយត្រូវប្រកាន់ យកនូវអាកប្បកិរិយាដូចខាងក្រោម៖

- ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ និងការពាររាល់ព័ត៌មានដែលទទួលបានក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ច



- មិនត្រូវប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ឬផ្ទុយនឹងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន
- ត្រូវបង្ហាញដល់អតិថិជនអំពីគោលបំណង ការប្រើប្រាស់ និងរយៈពេលរក្សាទុកទិន្នន័យ ព្រមទាំងសិទ្ធិ និងនីតិវិធីក្នុងការចូលមើលទិន្នន័យដែលអតិថិជនបានផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
- មិនត្រូវរក្សាទុកឯកសារថតចម្លងនៃទម្រង់បែបបទស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង ឬឯកសារផ្សេងទៀតដែលមានព័ត៌មានរបស់អតិថិជន ដែលអតិថិជនបានផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
- មិនត្រូវចែករំលែក ទម្លាយ ឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អតិថិជន ឬក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដោយគ្មានការអនុញ្ញាត
- ត្រូវប្រាកដថាគ្រប់ទិន្នន័យទាំងអស់ដែលបានប្រមូលពីអតិថិជន ត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងវិញ នៅពេលដែលកិច្ចសន្យាភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង ជាមួយក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបញ្ចប់។

**ច. ទំនាក់ទំនងប្រយោជន៍**

ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង ត្រូវជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងជូនអតិថិជនជំនួសក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ដោយត្រូវប្រកាន់យកនូវអាកប្បកិរិយាដូចខាងក្រោម៖

- ត្រូវជៀសវាងការទទួលយកអំណោយ ឬកម្រៃសគុណដែលអាចជះឥទ្ធិពលលើសុចរិតភាពរបស់ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង
- ត្រូវជៀសវាងយកព័ត៌មានដែលទទួលបានក្នុងការងារ ដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬពិតិយជន
- មិនត្រូវបម្រើសកម្មភាពអាជីវកម្មឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងពីរ ឬច្រើនដែលជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយ
- មិនត្រូវបំពេញការងារផ្សេងទៀតដែលធ្វើឱ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ ក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈជាភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង
- មិនត្រូវផ្ដោតលើការលក់ផលិតផលធានារ៉ាប់រងណាដែលផ្តល់កម្រៃជើងសាខ្ពស់ ដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការរបស់អតិថិជន
- មិនត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងណាម្នាក់ឱ្យផ្លាស់ប្តូរបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលមានស្រាប់ ដោយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការរបស់អតិថិជន
- ក្នុងករណីភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងផ្លាស់ប្តូរក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង មិនត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងណាម្នាក់ឱ្យផ្លាស់ប្តូរបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលមានស្រាប់



ដើម្បីឱ្យម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនោះទៅទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងថ្មីពី ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងកំពុងបម្រើការងារឡើយ។

**ឆ. ការបន្តបម្រើអតិថិជនបន្ទាប់ពីការចេញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង**

ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង នៅតែបន្តបម្រើអតិថិជនទោះបីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងចេញរួចហើយក្តី ដោយ ត្រូវប្រកាន់យកនូវអាកប្បកិរិយាដូចខាងក្រោម៖

- ត្រូវបន្តធ្វើទំនាក់ទំនង សម្របសម្រួល និងផ្តល់ព័ត៌មាន ឬឯកសារ ជូនដល់អតិថិជនឱ្យបាន ឆាប់រហ័ស ប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវ
- ត្រូវសម្របសម្រួល និងបកស្រាយជូនអតិថិជនឱ្យបានច្បាស់លាស់ ក្នុងករណីមានសំណួរពរ ធ្វើការកែប្រែព័ត៌មាននៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ឬសំណួរពរផ្សេងៗរបស់អតិថិជន រួមទាំងការ ស្នើសុំទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រង ហើយត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានទាំងនេះជូនក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជា បន្ទាន់។

**២. យន្តការតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យ**

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវបង្កើតយន្តការតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តក្រមសីលធម៌របស់ ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង និងមានសិទ្ធិចាត់វិធានការលើភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងដែលបំពានក្រមសីលធម៌នេះ។

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង អាចស្នើសុំមក **ន.ឆ.ក.** ដើម្បីចាត់វិធានការបន្ថែមចំពោះភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង ដែលបានបំពានក្រមសីលធម៌ធ្ងន់ធ្ងរ។

**៣. វិធានការវិន័យនៃក្រមសីលធម៌**

**ក. ការបំពានក្រមសីលធម៌**

ការមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្តិខាងលើ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបំពានក្រមសីលធម៌ ដែលត្រូវបានចែកជា២កម្រិត គឺ ការបំពានកម្រិតស្រាល និងការបំពានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ។

ការបំពានដែលមិនស្ថិតក្នុងចំណោមការបំពានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដូចមានកំណត់ខាងក្រោម ត្រូវបាន ចាត់ទុកថាជាការបំពានកម្រិតស្រាល។

ការបំពានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ ត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

- ក- ការក្លែងបន្លំហត្ថលេខា ឬស្នាមមេដៃណាមួយរបស់អតិថិជន ឬភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងទៀត ឬព័ត៌មានផ្សេងៗ ក្នុងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំការធានារ៉ាប់រង ឬកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង



ខ- ការក្លែងបន្លំ ឬលាក់បាំង ឬ ការសមគំនិតក្នុងការក្លែងបន្លំ ឬលាក់បាំងឯកសារ ឬព័ត៌មាន របស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬអ្នកទទួលផលពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំការធានា- រ៉ាប់រង ឬការស្នើសុំទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រង

គ- ការលួច ការកេងប្រវ័ញ្ច ឬការគេចបំបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិឬប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន ឬការប្រមូលបុព្វលាភ ធានារ៉ាប់រងពីអតិថិជន

ឃ- ការប្រព្រឹត្ត ឬការសមគំនិតគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើ ស៊ីសំណូក ឬសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

ង- ការមិនរក្សាការសម្ងាត់ ឬចែកចាយ ឬទម្លាយ ឬផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬសុខភាព របស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬអ្នកទទួលផល

ច- ការអូសទាញជាប្រព័ន្ធនូវភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងឱ្យលាយបំប្លែងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងណាមួយ ដែល ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់វិស័យធានារ៉ាប់រង

ឆ- ការបញ្ចុះបញ្ចូលម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងឱ្យបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានា- រ៉ាប់រងពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមួយ ដើម្បីស្នើសុំការធានារ៉ាប់រងថ្មីពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមួយផ្សេងទៀត ដែលជាការខាតបង់ដល់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

ជ- ការបំពានម្តងហើយម្តងទៀតលើគោលការណ៍ប្រតិបត្តិនៃក្រមសីលធម៌នេះ

ឈ- ការមិនប្រតិបត្តិតាម ឬការបំពានធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។

**ខ. វិធានការចំពោះភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងដែលបំពានក្រមសីលធម៌**

ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង ដែលបំពានក្រមសីលធម៌កម្រិតស្រាលត្រូវទទួលរងនូវវិធានការចាត់ដោយ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ដូចខាងក្រោម៖

- ការព្រមាន
- ការដឹកនាំតែតម្រង់
- ការដាក់កំហិតលើការប្រកបតួនាទីជាភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង
- ការបន្ថយឋានៈ
- ការព្យួរការងារជាបណ្តោះអាសន្ន
- វិធានការវិន័យផ្សេងទៀត តាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។

ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាបានបំពានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរលើក្រមសីលធម៌ អាច ទទួលរងវិធានការចាត់ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ដូចខាងក្រោម៖

- ការដកកម្រៃជើងសារ ឬ/និងប្រាក់ជំពាក់មកវិញ



- ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
- វិធានការវិន័យផ្សេងទៀត តាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
- ការស្នើទៅនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាដើម្បីចាត់វិធានការបន្ថែម
- ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការ។

#### ៤. ការផ្តល់វត្ថុបណ្តុះបណ្តាល

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវផ្តល់វត្ថុបណ្តុះបណ្តាលអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងនេះ ជូនភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងមុននឹងអនុញ្ញាតឱ្យភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងលក់ ឬធ្វើការណែនាំផលិតផលធានារ៉ាប់រងជូនអតិថិជន។

#### ៥. សុពលភាពនៃសេចក្តីណែនាំ

សេចក្តីណែនាំនេះមានសុពលភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។

ទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ១២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៧  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១០ ខែ ឧសភា គ.ស. ២០២៣

អគ្គនាយក

និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

  
ប៊ូ ច័ន្ទឆ័ន្ទ

#### ចម្លងជូន៖

- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង  
“ដើម្បីអនុវត្ត”
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ